

1507548-44.2021.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2305878/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21304648 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3149/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2305878 - DEL.POL.SALTO, 3149/21/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507548-44.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507548-44.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2305878/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21304648 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3149/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2305878 - DEL.POL.SALTO, 3149/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VINICIUS DOS SANTOS PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

LUCAS VINICIUS DOS SANTOS PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 21h19min, na Rua Nicarágua, nº 438, Jardim das Nações, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 157 porções de cocaína, com peso líquido de 56,53g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Houve que, naquela noite, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Bairro Nações, quando foram informados de que no cortiço da Rua Nicarágua, um indivíduo de prenome "Lucas" estaria, naquele momento, embalando droga para venda, sendo descritas as características físicas do indivíduo. De posse destes dados, os agentes policiais se deslocaram ao local indicado e ao adentrarem por um corredor lateral, que estava aberto, avistaram o réu, pessoa com as mesmas características físicas informadas,

dentro da residência de numeral 438. Ele, ao perceber a presença dos guardas municipais, dirigiu-se em direção aos agentes com as mãos para cima e entregou 50 (cinquenta) porções de "cocaína". Indagado, o acusado admitiu que estava embalando drogas e indicou aos agentes policiais um armário onde estavam guardados mais 107 (cento e sete) porções de "cocaína". Em razão dos fatos, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Em solo policial, o acusado admitiu que guardava os entorpecentes em sua residência em troca de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

O réu foi notificado (fl. 70) e apresentou defesa prévia (fls. 79/80).

A denúncia foi recebida e determinada a citação (fls. 88/89).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução, requerendo a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado uma vez que guardava as drogas para sustentar o vício e, subsidiariamente, a aplicação da maior redutora, fixação de regime aberto e substituição por pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fl. 07), laudo do exame químico toxicológico (fls. 45/47) e prova oral.

A testemunha Antônio, guarda municipal, contou que realizavam patrulhamento pelo Bairro Nações, quando foram informados de que no cortiço da Rua Nicarágua, um indivíduo de prenome "Lucas" estaria, naquele momento, embalando droga para venda, sendo descritas as características físicas do indivíduo. De posse destes dados, os agentes policiais se deslocaram ao local indicado e ao adentrarem por um corredor lateral, que estava aberto, avistaram o réu, pessoa com as mesmas características físicas informadas, dentro da residência de numeral 438. Ele, ao perceber a presença dos guardas municipais, dirigiu-se em direção aos agentes com as mãos para cima e entregou 50 porções de cocaína. Indagado, o acusado admitiu que estava embalando drogas e indicou aos agentes policiais um armário onde estavam guardados mais 107 porções de cocaína. Em razão dos fatos, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Thiago, também guarda municipal.

O réu, interrogado, confessou a prática do delito, afirmando que estava guardando os entorpecentes e que, em troca, receberia uma quantidade de drogas para seu consumo pessoal.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos, inclusive a confissão do réu. Diante disso, imperiosa a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia. Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta bons antecedentes criminais (fls. 21/22 e 56) e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 cinco anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública e que o réu confessou os fatos, razão pela qual, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena-provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase verifico como possível a aplicação da diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário, mas considerando a quantidade de entorpecentes, efetuo a redução em 1/2 e estabeleço a pena-definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e

cinquenta) dias-multa no valor unitário mínimo legal.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 condenar o réu LUCAS VINICIUS DOS SANTOS PIRES à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor unitário mínimo legal.
Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, fixo regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incompatível com a natureza do delito.
Faculto ao réu recorrer em liberdade.
Custas na forma da lei, conferida a gratuidade ao acusado.
Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P. R. I. C.

Salto, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA